

Verlängerungs- und Änderungsvereinbarung

zum Nutzungsvertrag vom 03.05.2010

zwischen

Andreas Stute,

39517 Groß Schwarzlosen

– im Folgenden „Eigentümer“ –

und

Repower Solution GmbH,

39112 Magdeburg

– im Folgenden „Neubetreiber“ –

und

SP Solar Power GmbH & Co. Managing KG,

26892 Dörpen

– im Folgenden „Altbetreiber“ – Errichter der Anlage

Präambel

Die Parteien nehmen Bezug auf den am 03.05.2010 geschlossenen Nutzungsvertrag zwischen Herrn Andreas Stute (Eigentümer) und der SP Solar Power GmbH & Co. Managing KG (Errichter).

Dieser Vertrag wurde im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag vom 11.01.2010 von der Lampe Solar GbR (Altbetreiber), Schlagbrückener Weg 15 94716 Meppen, übernommen und betrifft die Nutzung von Dach- und Grundstücksflächen zur Errichtung und zum Betrieb einer Photovoltaikanlage mit einer ursprünglich installierten Leistung von ca. 58 kWp.

Auf Grundlage des vorgenannten Nutzungsvertrags hat die SP Solar Power GmbH & Co. Managing KG eine Photovoltaikanlage auf dem Dach errichtet.

Die Lampe Solar GbR hat diese Anlage einschließlich sämtlicher Rechte und Pflichten im Rahmen eines Kaufvertrags von der SP Solar Power GmbH & Co. Managing KG übernommen und ist seither als Altbetreiber tätig.

Die Vertragsparteien möchten das Nutzungsverhältnis mit dem neuen Pächter Repower Solution GmbH zu angepassten Bedingungen und mit einer neuen Laufzeit fortführen, um die Photovoltaikanlage auf 264 kWp zu erweitern.

Die Parteien vereinbaren nun folgende Änderungen und Ergänzungen:

§ 1 Betreiberwechsel und Vertragsübernahme

Der neue Pächter Repower Solution GmbH tritt mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung und mit Unterzeichnung des Kaufvertrages für die gegenständliche PV-Anlage vollumfänglich in die Rechte und Pflichten des ursprünglichen Nutzungsvertrags vom 03.05.2010 ein.

Die SP Solar Power GmbH & Co. Managing KG wird mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung aus dem Vertragsverhältnis entlassen.

Der Verpächter stimmt der Vertragsübernahme durch den neuen Pächter zu.

§ 2 Vertragslaufzeit

Das Vertragsverhältnis zwischen Verpächter und neuem Pächter beginnt mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung und wird erneut auf eine feste Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen.

Die Laufzeit beginnt am 01. des Monats, in dem die erweiterte Anlage mit 264 kWp in Betrieb genommen wurde.

Nach Ablauf der Laufzeit kann der Vertrag zweimal um jeweils fünf Jahre verlängert werden. Das Nutzungsentgelt ist dann dem Verlauf der Inflation anzupassen.

§ 3 Nutzungsentgelt

Das jährliche Nutzungsentgelt beträgt 1.980 €.

Die Zahlung erfolgt jährlich im Voraus zum 01.01. eines jeden Kalenderjahres. Für das Jahr der Inbetriebnahme erfolgt die Zahlung zeitanteilig ab dem Monat der Inbetriebnahme.

§4 Dienstbarkeit

Der Verpächter wird dem neuen Pächter eine Dienstbarkeit für die PV-Anlage erteilen.

Details werden in einer separaten Dienstbarkeit geregelt

§ 5 Sonstige Regelungen

Alle sonstigen Regelungen des ursprünglichen Nutzungsvertrags vom 03.05.2010 gelten weiter, soweit sie durch diese Vereinbarung nicht abgeändert wurden.

Die zukünftige auf dem Grundstück errichtete Photovoltaikanlage ist im Eigentum des Pächters. Ein Verpächterpfandrecht wird ausgeschlossen. Die erforderlichen Grundbucheintragungen werden bei Kauf auf den zukünftigen Pächter neu erstellt.

Der Verpächter verpflichtet sich, diese Vereinbarung und die damit verbundenen Rechte und Pflichten bei einer Übertragung des Grundstücks auf einen Dritten zu übertragen.

§ 5 Schriftform und salvatorische Klausel

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Wirksamkeit der Schriftform.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine dem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommende Regelung zu ersetzen.

Eigentümer**Altbetreiber****Neubetreiber**

Ort, Datum

Ort, Datum

Ort, Datum

Vorname, Name

Vorname, Name

Vorname, Name

Funktion

Funktion

Funktion

Unterschrift:

Unterschrift:

Unterschrift: